

Nr. 245 Oberbürgermeister Goerdeler an Hitler. Leipzig, 16. Oktober 1935

R 43 II/343, Bl. 122–126 Original

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Energiewirtschaftsgesetzes¹]

Herr Dr. Schacht hat auf der Energietagung in Saarbrücken ein Energiegesetz angekündigt². Während meiner Tätigkeit als Reichskommissar für Preisüberwachung³ habe ich über die Zweckmäßigkeit und den Inhalt eines solchen Gesetzes mehrfach mit Herrn Dr. Schacht gesprochen. Ich habe vor dem Erlass eines solchen Gesetzes gewarnt. Damals gelang es mir, Herrn Schacht davon zu überzeugen, daß ein dringender Anlaß für ein solches Gesetz nicht besteht.

Ich möchte auch jetzt bei meiner Warnung bestehen bleiben und darf mir angesichts der Wichtigkeit der Angelegenheit erlauben, auch trotz mangelnder formaler Zuständigkeit meine Bedenken kurz vorzutragen.

Die deutsche Energieversorgung hat sich je nach den verschiedenen zur Verfügung stehenden Kraftquellen und ihren Schaffungsmöglichkeiten sowie nach den wirtschaftlichen Bedürfnissen und der wirtschaftlichen Struktur der verschiedenen Landesteile in Deutschland von unten herauf entwickelt. Zelle entstand neben Zelle. Vielfach wuchsen diese Zellen zu größeren Gebilden zusammen. Im wesentlichen waren diese Zellen die deutschen Gemeinden, denn es handelte sich gerade im Beginn der Energiewirtschaft um Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft, die umso stürmischer hervortraten, je lebensvoller und größer diese Gemeinschaft war und je näher sie an aufschließbaren Kraftquellen lag. Die Gemeinden haben auch recht daran getan, sich dieses Aufgabengebietes anzunehmen, denn aus der Eigenart der Fortleitung der Energie geht zwingend hervor, daß in einem Ort und einem Gebiet immer nur ein Unternehmen unter volkswirtschaftlich verständigen Bedingungen arbeiten kann. Sollten in einer Gemeinde zwei oder gar drei Gasleitungen an derselben Straße von verschiedenen Unternehmern verlegt werden, so müßte sich bald eine außerordentliche Unwirtschaftlichkeit ergeben. Daraus aber folgt, daß diese aus innerwirtschaftlichen Gründen der Totalität zuneigende Energieversorgung als Monopolbetrieb nicht allein der Ausnutzung durch das Privatkapital und dem Einfluß privatwirtschaftlicher Interessen ausgesetzt werden durfte. Es entspricht daher auch einem durchaus gesunden Aufbau, daß da, wo die Energieversorgung allmählich auf Träger übergegangen ist, die größere Gebiete betreuen, der öffentliche Einfluß, sei es des Reiches, sei es der Länder, sei es der Provinzen, sei es der Gemeinden, in starkem Maße gewahrt ist.

Diese Entwicklung war organisch. Sie ist von der Zelle aus gesund gewachsen und nichts, aber auch gar nichts berechtigt zu der Annahme, daß jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, diese organische Entwicklung jäh⁴ zu unterbrechen und sie in gewollte Formen zu pressen. Ein Blick auf die Entwicklung der Energieversorgung in Deutschland in den letzten zehn Jahren beweist dreierlei:

– 1.

Der Energieabsatz ist außerordentlich stark gestiegen.

– 2.

¹ Zu Vorgeschichte und Problematik des Entwurfs s. den Schriftwechsel RIM – RWiM: Dok. Nrr. 238 und 242.

² Am 27. 9. 35; Näheres s. Dok. Nr. 238 Anm. 8.

³ Vom 5. 11. 34 bis zum 30. 6. 35: Dok. Nrr. 181, 188, 192, 197, 224.

⁴ In der Vorlage: „je“.

Die Gesamteinnahmen haben sich ungefähr auf der bisherigen Höhe behauptet.

– 3.

Die Einheitspreise je cbm Gas und je kWh Strom sind außerordentlich stark gesenkt.

Die sich organisch entwickelnde Energieversorgung hat also den nützlichsten Zustand herbeigeführt, den es in der Volkswirtschaft überhaupt gibt: Sinkende Preise für die Einheit, außerordentliche Erhöhung des Ab- und Umsatzes, wirtschaftlich vertretbares Gesamtergebnis an ausreichenden Einnahmen. Jedermann weiß, daß in diesen Einnahmen die Belastung der Energiewirtschaft mit Finanzabgaben für die Zwecke der öffentlichen Hand eine erhebliche Rolle spielt. Jedermann bedauert diesen Zustand, aber niemand weiß gerade zur Zeit eine Möglichkeit, um ihn zu ändern⁵. Wenn man glaubt, ihn ändern zu können durch zentralistische Beeinflussung, so macht man sich etwas vor. Die gesamte Finanzlage der öffentlichen Verwaltungen Deutschlands und die außerordentlich großen Aufgaben, die noch zu erfüllen sind, gestatten nicht, an eine Verminderung der öffentlichen Einnahmen zu denken. Es ist daher auch nicht möglich, die in den Strom und Gastarifen steckenden öffentlichen Finanzabgaben zu senken, es sei denn, daß irgend einer imstande wäre zu sagen, welche Steuerlast dafür dem Deutschen Volke auferlegt werden soll. Das kann niemand ganz einfach deswegen, weil es eine wirtschaftlich und sozial verständiger wirkende Steuer als diese Finanzabgabe bei der Energieversorgung nicht gibt, die im übrigen auch den Vorzug hat, nicht einen einzigen Pfennig Verwaltungskosten zu verursachen, denn die Abgabe wird im Preis auf der ohnehin auszustellenden Rechnung mit eingezogen.

Als zweiter Grund für die Notwendigkeit zentralistischer Einflußnahme auf die Energieversorgung und -Verteilung wird häufig angeführt, man müsse eine Verzettelung von Investitionen vermeiden. Eine genaue Feststellung würde ergeben, daß solche Fehlinvestitionen gerade auf dem Gebiet der Energiewirtschaft in verschwindend geringem Umfange vorgekommen sind. Wir beschäftigen uns ja heute nicht mit der Frage von Stilllegungen auf diesem Gebiet, sondern mit der Frage, ob es nicht notwendig ist, weitere Investitionen vorzunehmen. Das ist der beste Beweis dafür, daß auch in der Vergangenheit mit Sorgfalt vermieden ist, unnütze Investitionen vorzunehmen. Natürlich sind Fehler vorgekommen; die sind aber unvermeidlich, auch wenn von einer zentralen Stelle aus gesteuert wird, denn niemand kann die wirtschaftliche Bedarfsentwicklung der nächsten Jahre mit absoluter Sicherheit übersehen. Ja es ist nicht einmal vorauszusehen, ob nicht neue technische Erfahrungen, z.B. Übertragungen von Energie ohne Draht, zu ganz anderen technischen und damit auch wirtschaftlichen Lösungen führen. Wenn man aber hier irgendwelche Befürchtungen für die Zukunft hegt, so genügt es, im Erlaßwege eine Meldepflicht für die Neuerrichtung und wesentliche Erweiterung von Energieanlagen einzuführen. Der Meldung müßte eine Prüfung unter sachverständiger Leitung folgen, zu der alle irgendwie beteiligten Stellen hinzuzuziehen wären. Nicht die mindeste Sorge braucht dafür vorhanden zu sein, daß sich dem Ergebnis einer solchen Prüfung gerade heute nicht jeder Beteiligte auch ohne gesetzlichen Zwang unterwerfen wird.

Als dritter Grund für eine gesetzliche Regelung wird angeführt, daß es notwendig sei, in die Tarifgestaltung eine einheitliche Ordnung zu bringen. Ich weiß nicht, welcher deutsche Wirtschaftszweig glücklicher sein würde, wenn er das Bewußtsein hätte, in Königsberg/Pr[eußen] nach demselben Tarif Energie zu beziehen wie in Konstanz/B[aden]. Nicht die Einheitlichkeit ist das Entscheidende,

⁵ Vgl. hierzu die Argumentation des Dt. Gemeindetags in seiner Eingabe an den StSRk vom 10. 10. 35, in der bezüglich des projektierten EnergiewirtschaftsG auch folgender Gesichtspunkt zur Beachtung empfohlen wurde: „Die fiskalischen Belastungen des Energieverbrauchs (Finanzzuschläge) müssen sobald wie möglich beseitigt werden, soweit sie sich als öffentliche Verbrauchsabgabe auswirken. Bei der gegenwärtigen Lage der kommunalen Finanzen können die Gemeinden und Gemeindeverbände jedoch auf die Einnahmen aus ihren Energieverteilungsbetrieben nicht verzichten. Dabei handelt es sich um den ansehnlichen Betrag von jährlich rund 550 Millionen RM, der bei Wegfall der Einnahmen aus den Versorgungsbetrieben nur auf dem Wege über einen Finanzausgleich freigemacht werden könnte. Wenn auch die endgültige Gestaltung der deutschen Energiewirtschaft an diesem Hindernis nicht scheitern darf, so muß jedoch auch dieses finanzpolitische Problem der energiewirtschaftlichen Neugestaltung zunächst eingehend erwogen werden, zumal das Reich jetzt ebenfalls noch nicht in der Lage ist, die hierzu erforderlichen Mittel bereitzustellen.“ R 43 II/343, Bl. 94–100, hier 100.

sondern die sorgfältigste Anpassung des Tarifs an die wirtschaftliche Struktur des Versorgungsgebietes, und dieses ist eben in Deutschland in seinen verschiedenen Teilen vollkommen verschieden und ständigen Schwankungen unterworfen. Augenblicklich erleben wir gerade eine außerordentlich starke Verlagerung der gewerblichen Betätigung vom Westen des Reiches in den mitteldeutschen Raum. Sie ist durch militärpolitische Erwägungen bestimmt⁶. Selbstverständlich gilt es nun, im mitteldeutschen Raum das Tarifwesen darauf einzustellen. Das geschieht auch ganz automatisch, denn jedes Werk hat den größten Ehrgeiz, so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten, d.h. seine Kapazität auszunutzen und dabei den besten wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Nichts würde schädlicher sein, als wenn eines Tages nicht der Herr Wirtschaftsminister selbst, denn der kann sich mit diesen Einzelheiten nicht befassen, sondern sein Regierungsrat und dessen Hilfsarbeiter sich an die Karte Deutschlands setzten und Zeit damit verlören, festzustellen, weswegen man im Gebiet X nicht die allgemein empfohlene Tarifform anwende. Die Verantwortlichen im Gebiet X werden schon ihre Gründe dafür haben. Sie müssen das automatische Bestreben haben, richtig zu handeln, denn sonst werden sie durch den Wettbewerb verdrängt.

Damit komme ich zu dem vierten, häufig angeführten Grund für ein Energiegesetz: der Verbraucher müsse gegen Übervorteilungen geschützt werden. Auch dieser Grund ist abwegig. Den Verbraucher schützt heute die Masse, die er selbst darstellt, und der Wettbewerb anderer Energiequellen. Es war in den letzten Jahren eine Kunst, die Strompreise nicht auf eine unwirtschaftliche Tiefe sinken zu lassen, angesichts des von den politischen Parteien unterstützten Drängens aller Verbrauchergruppen. Es zeugt von einem hohen Verantwortungsbewußtsein aller an der Energieversorgung im Lande beteiligten Stellen, daß sie diesem Drängen nicht sinnlos und weichmütig nachgegeben haben. Heute, wo die Kohle in ihrer verschiedenen Erscheinungsform vor dem Dieselmotor jedem Betrieb zu ungewöhnlich billigen Kosten zur Verfügung steht, kann von irgend einer Möglichkeit, den Verbraucher auszunutzen, nicht mehr gesprochen werden. Im Gegenteil, es wächst allmählich ein ganz neuartiges Problem, nämlich das, daß diejenigen, die von einem allgemeinen Versorgungsunternehmen Energie beziehen, in den Preisen Finanzabgaben zahlen, diejenigen aber, die sich in einem Dieselmotor eine eigene Kraftquelle schaffen, von diesen Abgaben befreit sind. Auch hier kann man die Entwicklung ruhig dem organischen Wachsen und Werden der Kräfte überlassen. Sie befinden sich gerade auf dem Gebiet der Energiewirtschaft in einem außerordentlich harmonischen Gegeneinanderwirken, so daß für Ausgeglichenheit gesorgt ist.

Somit verbleibt als einziger Grund für ein Energiegesetz das Interesse der Landesverteidigung. Es ist als solches selbstverständlich rückhaltlos anzuerkennen. Aber auch diesem Interesse kann in der Form des oben erwähnten Erlasses vollkommen Rechnung getragen werden. Es gilt, das Interesse der Landesverteidigung einmal zu sichern bei Neueinrichtung und Erweiterung von Anlagen. Das kann dadurch geschehen, daß in dem oben erwähnten Prüfungsverfahren der Herr Reichskriegsminister beteiligt wird. Es könnte ferner die Notwendigkeit eintreten, bei vorhandenen Anlagen irgendwelche Einrichtungen zur Sicherung der Landesverteidigung zu treffen. Hier können die notwendigen Anordnungen ebenfalls gerade heute durch Einwirkung auf die Beteiligten erfolgen, wobei es mir selbstverständlich zu sein scheint, daß eine gerechte Auseinandersetzung über die Kostentragung stattfindet.

Ein Gesetz ist also sachlich nicht geboten. Es bedeutet die gar nicht ernst genug zu nehmende Gefahr, daß ein zentralistisch arbeitender neuer Apparat entsteht, der die lebendige Verantwortung in dem Lande hemmt, ihren Mut lähmt, die Verantwortungsfreudigkeit zerstört. Ich habe immer wieder Anlaß zu beobachten, wie groß der Wunsch im Lande ist nach selbstverantwortlicher Betätigung und wie verstimmend die Zunahme zentralistischer und infolgedessen schematisch wirkender Eingriffe und Einflüsse wirkt. Es handelt sich hier um wichtige Staatsprinzipien, und deswegen habe ich mir erlaubt, diese Zeilen zu schreiben. Wenn man durchaus zur Vermeidung

⁶ Zur Verlagerung rüstungsrelevanter Industrien aus den Grenzzonen nach Mitteldeutschland s. Dok. Nrr. 45, 57, 60, 92.

jeder Überinvestierung oder Fehlinvestierung und zur Sicherung der Landesverteidigung glaubt des Gesetzes zu bedürfen und durchaus zentrale Bestimmungen erforderlich erscheinen, so sind sie m. E. enthalten in der Verordnung vom Juli 1934 über die Mitteilungspflicht in der Energiewirtschaft⁷. Will man von der Verordnung zum Gesetz kommen, so wäre nur ein ganz kurzes, nur auf das Wesentliche beschränktes Gesetz erforderlich, das eine ganze Reihe von Bestimmungen nicht zu enthalten braucht, die in dem jetzigen Entwurf vorgesehen sind. Ich habe mir erlaubt, Herrn Präsidenten Dr. Schacht einen solchen Entwurf zu überreichen und stehe selbstverständlich zur Verfügung zur genaueren Darlegung meiner Gedankengänge. Sehr nützlich würde mir erscheinen, wenn ein Ausschuß eingesetzt würde, der dieses wichtige Problem prüft. Dem Ausschuß müßten Vertreter der Reichsgruppe Energiewirtschaft, Vertreter des Reichswirtschafts-, des Reichsinnen- und des Reichskriegsministeriums sowie Vertreter des Deutschen Gemeindetages angehören. Ich bin überzeugt, daß er sehr nützliche Arbeit leisten und die jetzigen Meinungsverschiedenheiten ausräumen würde⁸.

Goerdeler

⁷ Die VO über Mitteilungspflicht in der Energiewirtschaft vom 30. 7. 34 (RGBl. I S. 765) hatte dem „Führer der Energiewirtschaft“, d.h. der Reichsgruppe Energiewirtschaft, ein umfassendes Auskunftsrecht über alle maßgeblichen Vorgänge und Entscheidungen im energiewirtschaftlichen Sektor gegeben, dessen Beachtung der RWiM durch Verhängung von Ordnungsstrafen gegen die verantwortlichen Werksleiter etc. erzwingen konnte.

⁸ Lammers trug das Schreiben Goerdelers am 25.10. 35 Hitler vor und übermittelte daraufhin noch am selben Tag Abschrift an Schacht, mit dem Auftrag „zu prüfen, ob die am Schluß des Schreibens gegebene Anregung der Einsetzung eines Ausschusses verfolgenswert erscheint. Falls Sie die Einrichtung eines solchen Ausschusses gutheißen sollten, würde der Führer und Reichskanzler die Mitarbeit des Oberbürgermeisters Dr. Goerdeler in diesem Ausschuß begrüßen“; R 43 II/343, Bl. 122, 127. Schacht berichtete daraufhin am 2.11. über das Ergebnis eines klärenden Gesprächs mit Goerdeler: „Herr Goerdeler hat seine Bedenken gegen den von mir dem Kabinett vorgelegten Entwurf eines Energiewirtschaftsgesetzes in fast allen wesentlichen Punkten fallen gelassen. Gegen die Entwurfsbestimmungen über die Kontrolle der allgemeinen Versorgungsbedingungen und Tarife hat er seine Einwendung aufrechterhalten, daß seines Erachtens eine Monopolstellung der Versorgungsunternehmen gegenüber den Kleinabnehmern nicht bestände. Diesen Einwand vermag ich jedoch nicht anzuerkennen. Nach Erlaß des Energiewirtschaftsgesetzes werde ich gern prüfen, an welcher Stelle die Mitarbeit von Oberbürgermeister Dr. Goerdeler in den Fragen der Energiewirtschaft eingeschaltet werden kann.“ Ebd. Bl. 128. Nachdem das Gesetz am 13.12. 35 verabschiedet war (Dok. Nr. 282 P. 10), war von einer Einschaltung Goerdelers freilich nicht mehr die Rede.

Zitierhinweis

Nr. 245 Oberbürgermeister Goerdeler an Hitler. Leipzig, 16. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d245>